

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820608-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: MICHEL SALIM KHAYAT E BEMVIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP

AGRAVADO: JOSE ARNALDO DE SOUSA GAMA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios, rejeitou exceção de pré-executividade. Os agravantes (executados) alegam a nulidade da execução, sustentando que o contrato não constitui título executivo por (i) ausência da assinatura de duas testemunhas e (ii) falta de certeza, liquidez e exigibilidade, decorrente da revogação do mandato advocatício antes do desfecho da causa e da posterior cassação de uma liminar que havia gerado benefício econômico. A decisão agravada afastou as alegações por entender que o contrato de honorários prescinde de testemunhas e que as demais questões demandam dilação probatória, o que é incabível na via eleita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato de honorários advocatícios exige a assinatura de duas testemunhas para ser considerado título executivo extrajudicial; (ii) saber se a revogação do mandato antes do êxito final da causa e a cassação de liminar favorável retiram a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título; e (iii) saber se a análise da proporcionalidade dos honorários devidos pode ser feita em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O contrato de honorários advocatícios é um título executivo extrajudicial por força de legislação especial (Lei nº 8.906/94), que prevalece sobre a regra geral do Código de Processo Civil, sendo, portanto, desnecessária a assinatura de duas testemunhas para a sua validade e executoriedade, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

2. A revogação do mandato antes do término da demanda não afasta a certeza da obrigação de pagar pelos serviços efetivamente prestados, nem a sua exigibilidade, pois a rescisão unilateral do contrato pelo cliente não pode servir como subterfúgio para frustrar o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho realizado.
3. A necessidade de apurar o valor proporcional dos honorários (*quantum debeatur*) em razão do cumprimento parcial dos serviços não retira a liquidez do título. Conforme entendimento recente do STJ, a apuração do valor devido, ainda que por arbitramento judicial, pode ser realizada no curso da própria execução, sem desnaturar o título executivo.
4. A análise da proporcionalidade dos honorários, que envolve a verificação da extensão dos serviços prestados, as circunstâncias da revogação do mandato e o impacto da cassação da liminar, é matéria fática que demanda dilação probatória, sendo, portanto, incompatível com a via estreita e excepcional da exceção de pré-executividade.
5. A via processual adequada para discutir matérias que exigem produção de provas, como a apuração do valor proporcional dos honorários, é a dos embargos à execução, que possuem natureza de ação de conhecimento e permitem ampla instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, independentemente da assinatura de duas testemunhas, por força do art. 24 da Lei nº 8.906/94. 2. A revogação do mandato advocatício antes do desfecho final da causa não retira, por si só, a liquidez e a exigibilidade do contrato de honorários, sendo cabível a apuração do valor proporcional devido pelos serviços efetivamente prestados no curso da própria execução. 3. A discussão sobre a proporcionalidade dos honorários advocatícios, em caso de cumprimento parcial do contrato, demanda dilação probatória, matéria incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, devendo ser arguida em embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, arts. 22, §2º, e 24. Código de Processo Civil, arts. 525, §11, e 784, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.049.334/MG. STJ, REsp 1.984.633. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1390750/MT.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de **AGRAVO DE INSTRUMENTO**, com pedido de efeito suspensivo, interposto por **MICHEL SALIM KHAYAT e BEMVIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP** contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0066601-69.2015.8.14.0301, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos ora Agravantes em face de **JOSE ARNALDO DE SOUSA GAMA**.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços advocatícios de id. 27929938, p. 7-9 – autos no 1º grau).

Os executados apresentaram exceção de pré-executividade com pedido de efeito suspensivo (id. 129437395), alegando preliminarmente o cabimento da medida e, no mérito, vícios formais e materiais do título executivo. Quanto ao vício formal, sustentam que o contrato não possui assinatura de duas testemunhas, requisito do art. 784, III do CPC, citando precedentes do STJ que afastam a executoriedade de contratos particulares sem tal formalidade.

No mérito, alegam ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, fundamentando-se na revogação do mandato antes do julgamento definitivo e na posterior cassação da liminar que havia gerado o benefício econômico.

O exequente apresentou manifestação à exceção (id. 145528307), refutando os argumentos dos executados. Sustenta que o contrato de honorários advocatícios dispensa a assinatura de testemunhas por força do art. 24 da Lei 8.906/94, citando precedente do STJ (REsp 226.998-DF). Quanto ao mérito, defende que a revogação unilateral do mandato sem justa causa não pode servir para eximir a obrigação de remunerar pelos serviços prestados, invocando o princípio da proporcionalidade.

A decisão ora recorrida foi proferida nos seguintes termos (**Id. Num. 155874644**):

(...) Quanto ao vício formal alegado

Os executados sustentam que o contrato carece de assinatura de duas testemunhas, requisito do art. 784, inciso III do CPC para configuração de título executivo extrajudicial. A argumentação, embora prima facie procedente sob a ótica do Código de Processo Civil, não prospera diante da

legislação especial aplicável à espécie.

O art. 24 da Lei 8.906/94 estabelece que a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos. A norma não exige a subscrição por testemunhas, constituindo *lex specialis* em relação ao CPC.

A razão jurídica desta dispensa reside na natureza específica da relação advocatícia e na fé pública inerente ao exercício da advocacia. O legislador conferiu tratamento privilegiado aos contratos de honorários, reconhecendo sua importância para a efetivação do direito fundamental de acesso à justiça e a dignidade da advocacia como função essencial à administração da justiça.

Assim, rejeita-se a alegação de vício formal do título executivo.

Quanto aos vícios materiais alegados

A questão central reside na verificação dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, considerando as circunstâncias específicas do caso: revogação do mandato antes do julgamento definitivo e posterior cassação da liminar.

Analisando-se o título executivo, verifica-se que a obrigação está claramente definida no contrato: pagamento de 20% sobre o benefício monetário conquistado.

A certeza da obrigação não se confunde com a quantificação final, mas sim com a definição da natureza e objeto da prestação. O fato de ter havido revogação do mandato não elimina a certeza da obrigação pelos serviços efetivamente prestados até aquele momento.

Da liquidez da obrigação

A questão da liquidez apresenta maior complexidade. Os executados argumentam que a revogação do mandato antes do término da demanda torna ilíquido o título para o valor integral, exigindo ação de conhecimento para arbitramento proporcional. O exequente, por sua vez, invoca recente precedente do STJ (REsp 1.984.633) que reconhece a possibilidade de arbitramento judicial na própria execução, preservando a liquidez do título.

O precedente citado pelo exequente é pertinente e representa a orientação mais atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. A Corte assentou que o título executivo não se desnatura quando a sua liquidez pode ser encontrada mediante a realização de cálculo aritmético, mesmo quando haja complexidade neste, admitindo o arbitramento judicial para ajustar o quantum debeatur em caso de cumprimento parcial dos serviços.

Este entendimento harmoniza-se com o princípio da efetividade processual e evita a multiplicação desnecessária de demandas. A necessidade de cálculo proporcional ou arbitramento não descaracteriza a liquidez quando o

título contém elementos suficientes para a determinação do quantum através de operação aritmética, ainda que complexa.

Da exigibilidade da obrigação

A exigibilidade merece análise mais detida considerando a cláusula de êxito pactuada. Os executados sustentam que a condição não se implementou, pois o mandato foi revogado antes do julgamento definitivo e a liminar foi posteriormente cassada.

Contudo, a interpretação da cláusula de êxito deve considerar a boa-fé contratual e o princípio que veda o enriquecimento sem causa. O advogado prestou serviços que efetivamente contribuíram para a obtenção do benefício econômico inicial (levantamento de R\$ 2.156.326,28), ainda que posteriormente revertido.

A revogação unilateral do mandato pelo cliente, especialmente após a obtenção do benefício econômico, não pode ser utilizada como subterfúgio para frustrar o direito do profissional à remuneração pelos serviços prestados. O art. 22, §2º da Lei 8.906/94 assegura ao advogado o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado, mesmo em caso de revogação.

Da necessidade de dilação probatória

Embora os executados sustentem que a matéria independe de dilação probatória, a análise concreta revela que a determinação do quantum efetivamente demanda investigação sobre: extensão dos serviços prestados, contribuição para o resultado obtido, circunstâncias da revogação do mandato e impacto da posterior cassação da liminar.

Tais elementos não podem ser aferidos mediante simples análise documental, exigindo instrução probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. A complexidade da análise sugere que a discussão seria mais adequadamente travada em sede de embargos à execução, onde a dilação probatória é permitida.

Assim, as discussões sobre proporcionalidade dos honorários, circunstâncias da revogação e impacto da cassação da liminar demandam dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade, devendo ser travadas na via processual adequada.

Dispositivo

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

Augusto César da Luz Cavalcante

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Assim, o juízo *a quo* rechaçou a objeção por entender que: **(i)** o contrato de honorários advocatícios não exige a assinatura de duas testemunhas para ser considerado título executivo, por força da legislação especial (Lei nº 8.906/94); e **(ii)** as discussões sobre a proporcionalidade dos honorários, as circunstâncias da revogação do mandato e o impacto da cassação da liminar são matérias que demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Contra esta decisão foi interposto o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais (**id. 30302013**), os Agravantes sustentam, em síntese, a nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. Argumentam que o contrato de honorários advocatícios, pactuado sob a cláusula "ad exitum", não constitui título executivo extrajudicial, uma vez que o mandato foi revogado antes do trânsito em julgado da decisão que lhes seria favorável. Aduzem, ainda, que a liminar que inicialmente lhes concedeu ganho econômico foi posteriormente cassada, o que descaracteriza o êxito na demanda.

Defendem a inadequação da via eleita, por entenderem que a cobrança de honorários, nessas circunstâncias, demandaria prévia prestação de contas e dilação probatória em ação de conhecimento. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, extinguindo-se a execução.

É o relatório.

DECIDO.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas "a", do CPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte,

que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, **conheço** do recurso.

A controvérsia central reside em verificar se o contrato de honorários advocatícios em questão preenche os requisitos de título executivo extrajudicial, a saber, certeza, liquidez e exigibilidade, e se a via da exceção de pré-executividade é adequada para discutir as matérias aventadas pelos Agravantes.

A exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial admitida para arguir matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória.

A exceção está regulamentada no art. 525, §11, CPC, *in verbis*:

Art. 525: (*omissis*)

§11 As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.

De um modo geral, tal exceção é aceita nas hipóteses relacionadas às matérias que o juiz pode conhecer de ofício, ou seja, matérias de ordem pública, tais como pressupostos processuais e condições da ação, além dos casos de nulidade do título executivo. Existem, ainda, posições que ampliam seu alcance, abarcando as matérias de mérito, tais como: prescrição, decadência, pagamento, transação, novação etc., desde que comprovadas de plano.

No caso dos autos, a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que as questões levantadas pelos Agravantes demandariam dilação probatória. E, de fato, **assiste razão ao juízo a quo**.

Da Validade Formal do Título (Ausência de Testemunhas)

O primeiro argumento dos Agravantes é de que o contrato de honorários não seria um título executivo por lhe faltar a assinatura de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III, do CPC.

No que tange à alegação de vício formal do título, por ausência de assinatura de duas testemunhas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, independentemente da presença de testemunhas, por força do que dispõe o art. 24 da Lei nº 8.906/94, que é norma especial em relação ao Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. TÍTULO EXECUTIVO. VALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Nos termos do artigo 24 da Lei 8.906/94, o contrato de honorários advocatícios é título executivo, independentemente da assinatura de duas testemunhas". Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem observou que o contrato de honorários advocatícios assinado pelas partes atendeu aos requisitos que configuram título executivo extrajudicial, bem como a sua exigibilidade.
3. A alteração do entendimento proferido pelo Tribunal de Justiça para aferir a executividade do título judicial em análise demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.049.334/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Portanto, a decisão agravada acertou ao rejeitar este ponto, por estar em plena conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores.

Da Certeza, Liquidez e Exigibilidade do Título

Quanto à ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, em razão da revogação do mandato antes do desfecho da demanda e da posterior cassação da liminar, a questão também não prospera.

A **certeza** da obrigação existe, pois ela está claramente definida no contrato: o pagamento de honorários pelos serviços advocatícios prestados. A revogação do mandato não elimina a obrigação de remunerar o trabalho que foi efetivamente realizado até aquele momento.

A **exigibilidade** decorre da prestação dos serviços que resultaram em um benefício econômico inicial para os Agravantes, ainda que posteriormente revertido. A revogação unilateral do mandato pelo cliente não pode servir como subterfúgio para frustrar o direito do advogado à remuneração proporcional aos serviços prestados, conforme assegura o art. 22, §2º da Lei 8.906/94.

A **liquidez**, por sua vez, não é afastada pela necessidade de se apurar o *quantum debeat* em razão do cumprimento parcial dos serviços. O STJ, em precedente recente (REsp 1.984.633 - STJ - REsp: 1984633, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: 19/02/2024), firmou o entendimento de que a necessidade de arbitramento judicial para ajustar o valor dos honorários em caso de cumprimento parcial não descaracteriza a liquidez do título, podendo tal apuração ser feita na própria execução.

É dizer, a mera necessidade de se realizar um cálculo ou um arbitramento judicial para definir o valor exato devido ao advogado em razão da prestação parcial dos serviços **não retira a liquidez do título**, apenas enseja a adequação do valor executado.

Da Necessidade de Dilação Probatória

A análise da proporcionalidade dos honorários, das circunstâncias da revogação do

mandato e do impacto da cassação da liminar são matérias que, de fato, demandam dilação probatória, sendo, portanto, incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Seria necessário apurar, por exemplo:

- A extensão e a complexidade dos serviços efetivamente prestados pelo advogado até a revogação do mandato;
- A contribuição de seu trabalho para a obtenção do benefício econômico inicial;
- As circunstâncias fáticas que levaram à revogação do mandato (se houve ou não justa causa);
- O impacto da posterior cassação da liminar na obrigação contratual.

Todas essas questões exigem instrução probatória (oitiva de partes, testemunhas, análise de documentos etc.), sendo, portanto, incompatíveis com a via estreita e excepcional da exceção de pré-executividade. A via adequada para tal discussão é, sem dúvida, os embargos à execução, que possuem natureza de ação de conhecimento e permitem ampla produção de provas.

Cumprе frisar que o STJ possui entendimento sedimentado no sentido de ser cabível exceção de pré-executividade para se discutir questões de ordem pública, inclusive os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, **mas desde que tais matérias não demandem dilação probatória**. A respeito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. **NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA**. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1.022 do CPC. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vício ao julgado.

2. O Tribunal de origem ratificou a decisão do juízo de primeiro grau, o qual entendeu que a discussão a respeito da sucessão empresarial é **inviável em Exceção de Pré-Executividade, pois demanda dilação probatória**, o que encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Superior.

3. Agravo não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1390750/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em

24/09/2019, DJe 30/9/2019) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SUPOSTO ERRO DE CÁLCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ.

Nessa mesma linha, os Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. **EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.** 1. O incidente de pré-executividade é meio de defesa específico no processo de execução, cuja abrangência temática é restrita às matérias apreciáveis de ofício pelo julgador, concernentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, que sejam evidentes e flagrantes, ou seja, cujo reconhecimento não depende de dilação probatória. 2. **Caso se verifique que a análise das teses defendidas pela parte executada demande dilação probatória ou não se trata de matéria cognoscível de ofício, deve ser mantida a decisão agravada que desacolheu a exceção, em razão da inadequação da via eleita.** 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01812598420188090000, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 11/10/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. **EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.** RECURSO IMPROVIDO. 1. **Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da inadequação da via eleita.** 2. **A exceção de pré-executividade é meio de defesa na qual somente podem ser alegadas questões de ordem pública que estejam jungidas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais.** 2.1. **Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, não é cabível exceção de pré-executividade quando a análise da matéria exige dilação probatória.** 3. No caso, o incidente não se presta a discutir matérias próprias de ação cognitiva. A pretensão dos agravantes de reconhecimento da aplicabilidade do CDC, da nulidade da execução, por ausência de liquidez do título do excesso de execução em

razão da abusividade das cláusulas contratuais, bem como de abatimento dos valores pagos a maior, traduzem-se em matérias que demandam dilação probatória, com necessidade contraditório e ampla defesa. 4. Diante disso, correta a rejeição da exceção de pré-executividade em razão da inadequação da via eleita. 5. Recurso improvido.

(TJ-DF 07026793320188070000 DF 0702679-33.2018.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 02/05/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em suma, o incidente de exceção de pré-executividade apresenta-se como instrumento para possibilitar o reconhecimento de matéria que não necessite de dilação probatória, o que, como visto, NÃO FOI O CASO DOS AUTOS DE ORIGEM, o que torna inadequada a via.

Ademais, importante destacar que a parte Agravante sequer refuta a existência da dívida.

É dizer, verifica-se, no caso em comento, que a argumentação erigida pela Agravante não é suficiente para modificar a decisão agravada.

Dessa forma, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade não merece reparos, devendo, portanto, ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO** ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** OU **AGRAVO INTERNO** fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infrigente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, **considerando o Tema 1.201/STJ**.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora